

ОБРАЗЕЦ ДОГОВОРА № _____
об оказании платных образовательных услуг
Автошколы «Цитрариум»

г. Санкт-Петербург

«28» августа 2020 г.

Общество с ограниченной ответственностью Всерегиональный научно-образовательный центр «ЦИТРАРИУМ» (ООО ВНОЦ «ЦИТРАРИУМ»), осуществляющее образовательную деятельность на основании лицензии регистрационный № _____ от «___» _____ 20__ г., выданной уполномоченным лицензирующим органом, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице генерального директора Ушакова Дмитрия Юрьевича, действующего на основании Устава, и

(фамилия, имя, отчество (при наличии) законного представителя несовершеннолетнего лица, зачисляемого на обучение)

именуем _____ в дальнейшем "Заказчик", действующий в интересах несовершеннолетнего

(фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, зачисляемого на обучение)

именуем _____ в дальнейшем «Обучающийся», совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора.

1.1. Автошкола принимает на себя обязательства по предоставлению Обучающемуся образовательных услуг по Программе профессиональной _____ (подготовки, _____ переподготовки) водителей транспортных средств _____, _____ (категории, подкатегории, с категории на категорию) а Обучающийся обязуется оплатить эти услуги.

1.2. Образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным планом образовательной программы, указанной в п. 1.1 настоящего Договора, и расписанием занятий, которые являются неотъемлемой частью организации образовательного процесса.

2. Условия обучения.

2.1. Обучение проводится по образовательной программе, указанной в п. 1.1 настоящего Договора, с «___» _____ 20__ г. по «___» _____ 20__ г.

2.2. Количество часов по учебному плану - _____ часов, в том числе: теория - _____ часов, практика - _____ часов.

2.3. Форма обучения _____.
(очная, очно-заочная, иная допустимая законодательством форма)

2.4. Форма предоставления образовательных услуг _____.
(индивидуальная, групповая)

2.5. Учебные дни: понедельник, вторник, среда, четверг, пятница, суббота (кроме праздничных дней).

2.6. Время проведения занятий _____.

3. Права Исполнителя и Обучающегося

3.1. Исполнитель вправе:

3.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формы, порядок и периодичность проведения промежуточной аттестации Обучающегося.

3.1.2. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии с законодательством Российской Федерации, учредительными документами Исполнителя, настоящим Договором и локальными нормативными актами Исполнителя.

3.1.3. Приостановить оказание услуг или не приступать к оказанию услуг в случае невнесения Обучающимся в сроки, установленные настоящим Договором, соответствующей оплаты за обучение.

3.1.4. Расторгнуть договор по основаниям, предусмотренным разделом 6 настоящего договора.

3.2. Обучающийся вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора.

3.3. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации". Обучающийся также вправе:

3.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора.

3.3.2. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса.

3.3.3. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы.

3.3.4. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем.

3.3.5. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки.

4. Обязанности Исполнителя и Обучающегося

4.1. Исполнитель обязан:

4.1.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством Российской Федерации, учредительными документами, локальными нормативными актами Исполнителя условия приема, в качестве учащегося.

4.1.2. Довести до Обучающегося информацию, содержащую сведения о предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации "О защите прав потребителей" и Федеральным законом "Об образовании в Российской Федерации".

4.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным планом, в том числе индивидуальным, и расписанием занятий Исполнителя.

4.1.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой условия ее освоения.

4.1.5. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора).

4.1.6. Принимать от Обучающегося плату за образовательные услуги.

4.1.7. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.

4.1.8. По окончании обучения провести внутренние экзамены и, при их успешной сдаче Обучающимся, выдать свидетельство установленного образца.

4.1.9. Подготовить необходимые документы, предусмотренные законодательством, для прохождения Обучающимся соответствующих экзаменационных процедур в уполномоченном подразделении Госавтоинспекции.

4.2. Обучающийся обязан своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся образовательные услуги, указанные в разделе I настоящего Договора, в размере и порядке, определенных настоящим Договором, а также предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату.

4.3. Обучающийся обязан соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", в том числе:

4.3.1. Регулярно посещать все теоретические и практические занятия согласно утвержденному расписанию занятий и графика очередности обучения вождению.

4.3.2. На занятиях по вождению автомобиля своевременно реагировать на замечания мастера производственного обучения вождению и строго выполнять его указания.

4.3.3. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях, в т.ч. своевременно извещать администрацию Исполнителя (ведущего преподавателя, мастера производственного обучения вождению) о невозможности прибытия на занятие по уважительной причине (болезнь, командировка и др.).

4.3.4. Обучаться в образовательной организации по образовательной программе в соответствии с учебным планом, в том числе индивидуальным, Исполнителя.

4.3.5. Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего распорядка, правила приема в образовательное учреждение и иные локальные нормативные акты Исполнителя.

4.3.6. Соблюдать правила пожарной безопасности, правила техники безопасности на всех видах учебных занятий, правила производственной санитарии, не курить в помещениях Исполнителя, бережно относиться к имуществу Исполнителя и строго соблюдать правила внутреннего распорядка Исполнителя.

4.3.7. Не появляться на занятиях в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения.

5. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты

5.1. Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося составляет _____ (_____) рублей.

Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения Договора не допускается, за исключением случаев, прямо предусмотренных законодательством Российской Федерации.

5.2. Оплата услуг может производиться единовременно либо с рассрочкой платежа в следующем порядке:

5.2.1. Первый платеж в размере _____ рублей оплачивается Обучающимся в срок до «__» _____ 20__ г.;

5.2.2. Второй платеж в размере _____ рублей оплачивается Обучающимся в срок до «__» _____ 20__ г.;

5.2.3. Оставшаяся сумма в размере _____ рублей оплачивается Обучающимся не позднее срока, установленного Сторонами в настоящем Договоре.

5.3. Оплата производится в рублях РФ путем внесения наличных денежных средств в кассу Исполнителя или путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя, указанный в настоящем Договоре. Оплата услуг подтверждается платежным документом (квитанцией) установленной формы.

5.4. Дополнительные образовательные услуги оплачиваются по соглашению Сторон.

6. Основания изменения и расторжения договора

6.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.

6.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в случаях:

установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по вине Обучающегося его незаконное зачисление в эту образовательную организацию;

просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг на срок более чем 5 (пять) календарных дней от установленного срока оплаты по настоящему Договору;

невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Обучающегося, а именно в случае нарушения Обучающимся внутреннего распорядка, дисциплины на занятиях, в том числе посещение занятий в алкогольном, токсическом или наркотическом опьянении; в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

6.4. Настоящий Договор расторгается досрочно:

по инициативе Обучающегося, в том числе в случае перевода Обучающегося для продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность;

по инициативе Исполнителя в случае применения к Обучающемуся отчисления как меры дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения обучающимся по профессиональной образовательной программе обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной программы и выполнению учебного плана, а также в случае установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в образовательную организацию;

по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося и Исполнителя, в том числе в случае ликвидации Исполнителя.

6.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии полного возмещения Обучающемуся убытков.

6.6. Обучающийся вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по Договору.

6.7. О приостановлении оказания платных образовательных услуг и о расторжении договора в одностороннем порядке по основаниям, предусмотренным настоящим Договором, Исполнитель извещает Обучающегося уведомлением, которое направляет по адресу, указанному Обучающимся в настоящем Договоре. Договор считается расторгнутым с момента получения Обучающимся указанного уведомления, либо по истечении десяти дней с момента направления уведомления.

6.8. При досрочном расторжении Договора расчеты между Сторонами производятся с учетом стоимости фактически оказанных услуг и фактически понесенных Исполнителем расходов в соответствии с законодательством Российской Федерации.

7. Форс-мажор.

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за ненадлежащее исполнение или неисполнение обязательств по Договору, если это ненадлежащее исполнение или неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, которые Стороны не могли предвидеть или преодолеть.

7.2. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если они явились следствием форс-мажорных обстоятельств, в том числе стихийных бедствий, погодных условий, политических волнений, актов вандализма, а также любых других обстоятельств, не зависящих, в разумных пределах, от контроля сторон. Обстоятельствами, не зависящими от контроля Сторон, признается также издание органами власти и управления актов, делающих невозможным исполнение обязательств по настоящему Договору хотя бы одной из Сторон.

7.3. Исполнение обязательств сторонами соразмерно переносится на срок действия форс-мажорных обстоятельств и их последствий. Обязательным условием является письменное уведомление контрагента по договору не позднее, чем через три дня после наступления таких обстоятельств о невозможности Стороной исполнять свои договорные обязательства.

7.4. Если указанные обстоятельства будут продолжаться более одного месяца подряд, то Стороны вправе расторгнуть настоящий договор, предварительно урегулировав все спорные вопросы.

7.5. Документ, выданный компетентным органом, либо опубликованный в СМИ, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы.

8. Срок действия Договора

8.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами обязательств.

9. Особые условия

9.1. Занятия по практическому вождению автомобиля проводятся только в светлое время суток по утвержденному графику. На занятия по обучению вождению автомобиля Обучающийся прибывает за 15 (пятнадцать) минут до начала занятия. В случае опоздания на 15 (пятнадцать) минут и более или неявки в назначенное время – занятие отменяется. Обучающемуся предоставляется возможность обучаться вождению автомобиля по пропущенной теме занятия только за дополнительную плату и в имеющееся свободное, согласно графику вождения, время.

9.2. Обучающийся, по уважительной причине не завершивший обучение, может быть переведен в другую учебную группу.

9.3. Обучающийся, не выполнивший программу по теоретическому обучению, и (или) не прошедший обучение вождению автомобиля, и (или) не оплативший или оплативший не в полном объеме денежную сумму согласно разделу 5 настоящего Договора, к внутренним квалификационным экзаменам не допускается.

9.4. Обучающийся, не сдавший внутренние экзамены 2 (два) раза подлежит отчислению либо, по его письменному заявлению, направляется на повторное обучение.

9.5. Обучение сверх установленной программы подготовки (переподготовки), повторная сдача внутренних экзаменов и повторное обучение производятся за дополнительную плату по отдельному Договору.

10. Заключительные положения

10.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном сайте Исполнителя в сети "Интернет" на дату заключения

настоящего Договора.

10.2. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается промежуток времени с даты издания приказа о зачислении Обучающегося в образовательную организацию до даты издания приказа об окончании обучения или отчисления Обучающегося из образовательной организации.

10.3. Все уведомления направляются по адресам, указанным в настоящем договоре. В случае изменения адреса Стороны, она обязана уведомить об этом другую сторону в течение семи дней с момента смены адреса.

10.4. Настоящий Договор составлен в 2-х (двух) экземплярах, по одному для каждой из Сторон. Все экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения настоящего Договора могут производиться только в письменной форме и подписываться уполномоченными представителями Сторон.

10.5. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору.

10.6. Приложения:

10.6.1. Учебный план и Расписание занятий (Приложение № 1).

10.6.2. Акт сдачи-приемки оказанных услуг (Приложение № 2).

11. Адреса, реквизиты и подписи Сторон

Исполнитель:

ООО ВНОЦ «ЦИТРАРИУМ»

Юридический адрес: 196066, РОССИЯ, г.
Санкт-Петербург, пр-кт МОСКОВСКИЙ, Д.
183-185, ЛИТЕР А, ПОМЕЩ. 579-Н, Р.М. №1
ОГРН: 1207800107569
ИНН/КПП: 7810901849 / 781001001
р/с 40702810432180012424
Банк: ФИЛИАЛ «САНКТ-
ПЕТЕРБУРГСКИЙ» АО «АЛЬФА-БАНК»
ИНН банка: 7728168971
КПП: 781001001
БИК: 044030786
к/с 30101810600000000786
Эл. почта: duma5011@yandex.ru
Генеральный директор: Ушаков Дмитрий
Юрьевич

Обучающийся / Заказчик:

Ф.И.О. _____

Дата рождения _____
Паспорт _____
Выдан _____

Адрес _____
Телефон _____
Эл. почта _____

ПОДПИСИ СТОРОН:

Обучающийся / Заказчик:

Генеральный директор _____ Д. Ю. Ушаков _____

(подпись) (подпись) (Ф.И.О.)

М.П. (при наличии)

АКТ
сдачи-приемки образовательных услуг
по договору № _____ от « ____ » _____ 20__ г.

г. Санкт-Петербург

« ____ » _____ 20__ г.

Мы, ниже подписавшиеся, Обучающийся _____
(фамилия, имя, отчество)
с одной стороны, и ООО ВНОЦ «ЦИТРАРИУМ» в лице генерального директора Ушакова
Дмитрия Юрьевича, действующего на основании Устава, с другой стороны, подписали настоящий
Акт о том, что Исполнитель оказал, а Обучающийся принял образовательные услуги,
предусмотренные договором № _____ от « ____ » _____ 20__ г., по программе профессиональной
_____ водителей транспортных
(подготовке, переподготовке)
средств _____ по форме обучения _____
(категории, подкатегории, с категории на категорию)
_____ и форме предоставленных услуг _____.
(очная, вечерняя) (индивидуальная, групповая)
Оказанные услуги по качеству и объемам соответствуют требованиям Обучающегося, претензий к
Автошколе Обучающийся не имеет.

От Исполнителя

Обучающийся:

Генеральный директор _____ Д. Ю. Ушаков _____

_____ (подпись)

_____ (подпись)

_____ (Ф.И.О.)